

2005年(平成17年)2月4日 金 曜 日

税金

暮らしと政治が
見える

46

三木 義一

今年も一部の地域の成人式で若者が飲酒し、暴れたようです。読者は未成年者飲酒禁止法があるのはご存じですね。この法律は未成年者の飲酒を禁じていますが、処罰されるのは未成年者が酒を飲むことを知っていて販売・供与した人です。

ところが、未成年者の飲酒は大学入学時のコンパなどで慣行的に行われ、酒類自動販売機の設置もあって一時はこの法律が全く無視されているような状況でした。しかし近年、風向きはだいぶ変わってきました。

まず、酒類自動販売機にいろいろ規制が加えられはじめました。さらに、未成年者飲酒禁止法によって検挙される人も増えています。警察庁によると、一九九八(平成十)

未成年者の飲酒

年の検挙者は五十五人だったのに、二〇〇三年は百七十人に激増、補導された少年の人数も二万八千人から三万六千人に増えていきます。未成年者飲酒禁止法は、息を吹き返しているようです。

そのため、国税庁も酒類販売の在り方を検討せ

税込確保の規制も変化

ざるをえなくなってきました。昨年末の報告書は、欧米諸国では自動販売機で酒類を販売している例が見当たらないことを指摘、日本でも行政・業界が連携して酒類自動販売機の完全撤廃に向けて早急に取り組み必要性を示唆しています。

国税庁はこれまで、販売免許を通じて酒類の小売業者を規制してきました



た。しかしこの免許制度は、あくまでも酒税確保が目的で、消費者の健康問題や未成年者の飲酒問題が放置されたまま販売業者との蜜月関係を保ってきたのです。

国税庁がようやく、税以外の観点から酒問題に取り組みようになり、罰則の適用が増えたことは、未成年者飲酒禁止法を議員提案した根本正さ

至ったのでした。

あまり活用されていない法律が活用され始めたことの社会的な変化をどう評価するかは難しい問題ですが、根本議員の活動は再評価されてしかるべきでしょう。

酒に関する法律としては、他に「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」もあり、「公共の場所または乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野または乱暴な言動」をすると、拘留または科料に処せられます。未成年者の喫煙は、健康問題が、酒よりも深刻です。課税額を上げて高価格にし、吸いにくくしたかどうかという意見もありませんが、嗜好品ですから重税効果はあまり期待できないようです。こちらは、本人の自覚が一番肝心ということでしょう。

(立命館法科大学院教授)